

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm
Mã thủ tục	1.002771
Số quyết định	55/QĐ-BXD
Cấp thực hiện	Tỉnh, Bộ
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Hàng hải và đường thủy nội địa
Đối tượng thực hiện	Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Doanh nghiệp Việt Nam, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Người nước ngoài, Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền	
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc bằng hình thức phù hợp khác đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 12 của Nghị định số 05/2017/NĐ-CP 01 bộ hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án trực vớt tài sản chìm đắm.

- Cơ quan có thẩm quyền bao gồm:

+ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức phê duyệt phương án trực vớt tài sản chìm đắm và quyết định tổ chức trực vớt tài sản chìm đắm là di sản văn hóa, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Xây dựng;

+ Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức phê duyệt phương án trực vớt tài sản chìm đắm và quyết định tổ chức trực vớt tài sản chìm đắm liên quan đến quốc phòng và tài sản chìm đắm trong khu vực quân sự;

+ Bộ Công an chủ trì tổ chức phê duyệt phương án trực vớt tài sản chìm đắm và quyết định tổ chức trực vớt tài sản chìm đắm liên quan đến an ninh quốc gia;

+ Bộ Xây dựng chủ trì tổ chức phê duyệt phương án trực vớt tài sản chìm đắm gây nguy hiểm, quyết định tổ chức trực vớt tài sản chìm đắm gây nguy hiểm như sau:

• ☐ Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đối với tài sản chìm đắm gây nguy hiểm không xác định được chủ sở hữu, tài sản chìm đắm thuộc sở hữu nhà nước và tài sản chìm đắm do Cảng vụ tổ chức trực vớt. Trước khi phê duyệt phương án trực vớt, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam phải báo cáo và nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Xây dựng;

• ☐ Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đường thủy nội địa đối với tài sản chìm đắm gây nguy hiểm xác định được chủ sở hữu trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia, trong vùng nước cảng biển hoặc vùng biển Việt Nam do chủ sở hữu tài sản chìm đắm tổ chức trực vớt.

+ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì tổ chức phê duyệt phương án trực vớt tài sản chìm đắm và quyết định tổ chức trực vớt tài sản chìm đắm không thuộc phạm vi quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 12 Nghị định 05/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ và phân cấp cho các cơ quan sau đây thực hiện:

• ☐ Sở Xây dựng, Sở Giao thông công chính thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt phương án trực vớt tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa địa phương đối với tài sản chìm đắm gây nguy hiểm không xác định được chủ sở hữu hoặc thuộc sở hữu nhà nước và tài sản chìm đắm do đơn vị quản lý đường thủy nội địa trực thuộc Sở Xây dựng, Sở Giao thông công chính thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trực vớt;

• ☐ Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đường thủy nội địa hoặc đơn vị quản lý đường thủy nội địa trực thuộc Sở Xây dựng, Sở Giao thông công chính thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt đối với tài sản chìm đắm gây nguy hiểm đã xác định được chủ sở hữu tài sản chìm đắm.

b) Giải quyết TTHC:

- Trường hợp hồ sơ nhận được không hợp lệ thì chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phải hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phải có văn bản phê duyệt phương án trực vớt tài sản chìm đắm và gửi trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp đến tổ chức, cá nhân; trường hợp không phê duyệt phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Đối với tài sản chìm đắm gây nguy hiểm, cơ quan có thẩm quyền phải tổ chức phê duyệt phương án trực vớt trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ; đối với trường hợp tài sản chìm đắm gây nguy hiểm không xác định được chủ sở hữu, tài sản chìm đắm thuộc sở hữu nhà nước và tài sản chìm đắm do Cảng vụ tổ chức trực vớt thì thời hạn này không quá 48 giờ.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Trường hợp 1: Phương án trực vớt tài sản chìm đắm, gồm các nội dung cơ bản sau:		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Các tài liệu, giấy tờ cần thiết khác có liên quan (nếu có).		1 bản chính
Phương án trực vớt tài sản chìm đắm, gồm các nội dung cơ bản sau: Tên, số lượng, loại tài sản chìm đắm; Số lượng, loại hàng chở trên tàu (nếu là tàu thuyền); + Khối lượng nhiên liệu trên tàu (nếu là tàu thuyền); + Căn cứ tổ chức việc trực vớt; + Kết quả thực hiện phương án thăm dò tài sản chìm đắm (nếu có); + Địa điểm tài sản bị chìm đắm; + Dự kiến thời gian bắt đầu và thời hạn trực vớt; + Phương tiện tham gia và biện pháp trực vớt; + Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình trực vớt; + Biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong quá trình trực vớt; + Biện pháp bảo quản tài sản bị chìm đắm sau khi được trực vớt; + Bàn giao tài sản được trực vớt; + Biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm; + Biện pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường; + Biện pháp phòng, chống cháy, nổ; + Dự toán chi phí trực vớt; + Đơn vị thực hiện trực vớt. Đối với phương án trực vớt do chủ sở hữu tài sản lập và thực hiện trực vớt thì phương án không bao gồm nội dung dự toán chi phí trực vớt.		1 bản chính

Trường hợp 2:		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
- Các tài liệu, giấy tờ cần thiết khác có liên quan (nếu có).		1 bản chính, 1 bản sao
- Phương án trực vớt tài sản chìm đắm, gồm các nội dung cơ bản sau: + Tên, số lượng, loại tài sản chìm đắm; + Số lượng, loại hàng chở trên tàu (nếu là tàu thuyền); + Khối lượng nhiên liệu trên tàu (nếu là tàu thuyền); + Căn cứ tổ chức việc trực vớt; + Kết quả thực hiện phương án thăm dò tài sản chìm đắm (nếu có); + Địa điểm tài sản bị chìm đắm; + Dự kiến thời gian bắt đầu và thời hạn trực vớt; + Phương tiện tham gia và		1 bản chính, 1 bản sao

biện pháp trực vớt; + Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình trực vớt; + Biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong quá trình trực vớt; + Biện pháp bảo quản tài sản bị chìm đắm sau khi được trực vớt; + Bàn giao tài sản được trực vớt; + Biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm; + Biện pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường; + Biện pháp phòng, chống cháy, nổ; + Dự toán chi phí trực vớt; + Đơn vị thực hiện trực vớt. Đối với phương án trực vớt do chủ sở hữu tài sản lập và thực hiện trực vớt thì phương án không bao gồm nội dung dự toán chi phí trực vớt.		
- Tờ khai phê duyệt phương án trực vớt tài sản chìm đắm theo mẫu;		1 bản chính, 1 bản sao

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tuyến	1 ngày	Miễn phí	
Qua bưu điện	1 ngày	Miễn phí	
Trực tiếp	1 ngày	Miễn phí	

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.	69/2022/NĐ-CP
Quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam	05/2017/NĐ-CP
Bộ luật Hàng hải Việt Nam	95/2015/QH13
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản	14/2026/NĐ-CP

hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng	
---	--

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ đường thủy nội địa, Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Sở Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Văn bản phê duyệt phương án trực vớt tài sản chìm đắm

Mã: KQ.G04.000320

TỪ KHÓA

MÔ TẢ